

Esta é uma excelente pergunta. Quando mudamos de **Biotecnologia/Processos Físicos** para **Software/Processos Digitais**, as regras do jogo no INPI (e no mundo) mudam drasticamente. O maior erro dos inventores de software é tentar proteger o **código-fonte** (isso é Direito Autoral/Copyright) ou uma **regra de negócio** (isso não é patenteável). Para patentear software, precisamos descrever um **"Método Implementado por Computador"** que resolva um **Problema Técnico**. Aqui está o **Dossiê Adaptado para Software e Processos Digitais**.

DOSSIÊ ESTRATÉGICO: Patentes de Software (CII - Computer Implemented Inventions)

1. O Conceito Central (A "Vacina" contra Rejeição)

Atenção Inventor: O INPI **não patenteia** código, planilhas financeiras ou ideias abstratas. O INPI patenteia a **Lógica Técnica**.

-  **Não Patenteável:** "Um software para vender passagens aéreas mais barato." (Isso é modelo de negócio).
-  **Patenteável:** "Um método computacional que reduz o uso de memória do servidor ao compactar dados de passagens aéreas usando o algoritmo [X]." (Isso é solução técnica).

2. Template de Reivindicações (Específico para Software)

*Diferente da química, aqui protegemos o **fluxo lógico** e o **hardware** que o executa.*

A. Reivindicação de PROCESSO/MÉTODO (A Lógica)

Aqui descrevemos o algoritmo passo-a-passo, sem falar de código.

1. Método de [FUNÇÃO TÉCNICA, ex: Processamento de Imagens Médicas]

implementado por computador, caracterizado por compreender as etapas de: a)

Recebimento de dados de entrada referentes a [DEFINIR O INPUT] através de uma interface de comunicação; b) **Processamento** dos referidos dados através de um módulo de [NOME DO MÓDULO], aplicando uma função de [LÓGICA ESPECÍFICA] para transformar [VARIÁVEL A] em [VARIÁVEL B]; c) **Comparação** dos resultados obtidos com um banco de dados [TIPO] utilizando o critério de [PARÂMETRO TÉCNICO]; d) **Geração** de um sinal de saída/comando para [AÇÃO FINAL] com base na comparação realizada.

B. Reivindicação de SISTEMA (O "Corpo" do Software)

Protege o dispositivo (celular, servidor, robô) que roda o software.

2. Sistema de [FUNÇÃO TÉCNICA], caracterizado por compreender: um processador; e uma memória acoplada ao processador contendo instruções que, quando executadas, configuram o

processador para realizar o método definido na reivindicação 1.

C. Reivindicação de MÍDIA (O "Transporte")

Protege o software quando vendido em nuvem ou disco.

3. Mídia legível por computador não transitória, caracterizada por armazenar instruções que, quando executadas por um processador, realizam o método definido na reivindicação 1.

3. Checklist de Sanidade Técnica (Software)

O filtro para saber se é "Ideia" ou "Invenção".

Para o Inventor:

- [] **Fluxograma Detalhado:** Você consegue desenhar o processo em blocos (Início > Processamento > Decisão > Fim)? *Se não tiver fluxograma, não tem patente.*
- [] **Inputs e Outputs:** Quais são exatamente os dados que entram (ex: pixels, sinais de sensores, texto bruto) e o que sai (ex: imagem filtrada, comando de frenagem)?
- [] **Efeito Técnico:** O software melhora o funcionamento do computador? (Ex: gasta menos bateria, processa mais rápido, criptografa melhor, economiza banda de internet).
 - *Se a melhoria for apenas "ganhar dinheiro" ou "organizar a agenda", é Regra de Negócio (Não patenteável).*
- [] **Interação com Hardware:** O software controla algum hardware externo? (Ex: sensores, câmeras, braços robóticos). *Isso fortalece muito a patente.*

4. Guia Mestre de Referência (Exemplo: Software)

Comparativo "Código vs. Lógica de Patente".

Cenário Fictício: "Smart-Route" (Sistema de Logística)

 O QUE O INVENTOR DIZ (Vago/Copyright)	 COMO ESCREVER NA PATENTE (Técnico)
"É um App tipo Uber, mas para caminhões."	Rejeitado: Modelos de negócio ou comparações comerciais não são aceitos.
"O código usa Python e bibliotecas IA."	Rejeitado: Linguagens de programação mudam. A patente deve ser agnóstica à linguagem.
"O sistema calcula a melhor rota."	Método: "Método de cálculo de rota caracterizado por ponderar variáveis de topografia e tráfego em tempo real, aplicando algoritmo de grafo ponderado..."
"É muito fácil de usar (User Friendly)."	Efeito Técnico: "Método que reduz a latência de resposta da interface gráfica ao pré-carregar mapas vetoriais..."

5. Nota Estratégica para o Portal da UPE (Para a Comissão de PI)

Ao colocar isso no site, sugiro adicionar um quadro de **"Qual caminho seguir?"** para orientar o aluno de Computação:



Bússola da Inovação Digital

1. Se você criou apenas o **CÓDIGO FONTE**:

- Caminho: **Registro de Programa de Computador (RPC)**.
- Protege contra: Cópia literal (pirataria).
- Validade: 50 anos.

2. Se você criou uma **NOVA LÓGICA/ALGORITMO** que resolve um problema técnico:

- Caminho: **Patente de Invenção (PI)**.
- Protege contra: Alguém criar um software diferente que use a mesma lógica.
- Validade: 20 anos.
- *Obs: É o "Santo Graal" das Big Techs.*

Próximo Passo

Gostaria que eu criasse um **Fluxograma Visual (em formato texto/ASCII)** para ajudar o inventor a decidir se o software dele é patenteável ou apenas registrável, para incluir no manual?